Cdl Lain Dott.ssa Paola
Cdl Roso Dott. Alessandro
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare Informativa del 21/04/2026

Oggetto: **Nuova Trasparenza Retributiva**

Sintesi degli obblighi e degli impatti della Direttiva (UE) 2023/970 e dello schema di decreto attuativo.

1. Quadro Generale e Finalità

La **Direttiva (UE) 2023/970** (Pay Transparency Directive) deve essere recepita entro il **7 giugno 2026**. L'obiettivo fondamentale è rafforzare la parità salariale tra generi per lavori "uguali" o di "pari valore", eliminando la mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi. Il decreto si applica ai datori di lavoro pubblici e privati e riguarda i rapporti di lavoro subordinato.

2. Trasparenza nella Fase di Reclutamento (Preassuntiva)

Gli obblighi preassuntivi si applicano a **tutte le imprese**, indipendentemente dalla loro dimensione.

- **Informazioni sulla retribuzione:** Il candidato ha il diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia già nell'annuncio o prima del colloquio.
- **Divieto di Pay History:** È vietato chiedere ai candidati informazioni sulla loro retribuzione pregressa.
- **Neutralità degli annunci:** Gli annunci e le procedure di selezione devono essere neutri rispetto al genere.
- **Tutela del candidato:** Il candidato è qualificato come soggetto tutelato già nella fase selettiva. In caso di inadempimento degli obblighi di trasparenza, può attivarsi il ribaltamento dell'onere della prova a carico del datore di lavoro.

3. Trasparenza in Costanza di Rapporto di Lavoro

- **Diritto di informazione:** Ogni lavoratore, indipendentemente dalla data di assunzione, ha il diritto di richiedere per iscritto i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o lavoro di pari valore.
- **Risposta del datore:** Il datore deve rispondere entro 2 mesi. Può assolvere l'obbligo anche tramite portale aziendale.
- **Accesso ai criteri:** I datori con **almeno 50 dipendenti** devono rendere accessibili i criteri oggettivi utilizzati per determinare la retribuzione e la progressione economica.
- **Divieto di segretezza:** È vietato impedire ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.

4. Il Ruolo Centrale della "Griglia Retributiva" e dei CCNL

- **La Griglia come pilastro:** La costruzione di una griglia retributiva per posizione (job evaluation) è essenziale per definire fasce retributive basate su criteri oggettivi (competenze, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro).
- **Presunzione di conformità:** L'applicazione di un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative costituisce una presunzione di conformità ai criteri di neutralità di genere.
- **Contrattazione di secondo livello:** È chiamata a colmare le lacune dei CCNL nazionali per definire mansioni ibride o "inglesizzate" (es. Business Analyst).

5. Monitoraggio e Reporting

- **Reporting periodico:** I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti saranno tenuti a trasmettere dati sui divari retributivi con periodicità differenziate.
- **Valutazione congiunta:** Se emerge un divario retributivo superiore al **5%** non giustificato da fattori oggettivi, il datore deve effettuare una valutazione congiunta con le rappresentanze sindacali per adottare misure correttive.

6. Responsabilità, Rischi e Tutele Legali

Approfondimento su profili di responsabilità, definizioni di legge e meccanismi di tutela.

1. Definizione Ampliata di Retribuzione e "Superminimi"

Si conferma che la nozione di retribuzione adottata dallo schema di decreto è estremamente ampia. Essa include:

- Lo stipendio base lordo (RAL) e la retribuzione oraria.
- Tutte le **componenti variabili e complementari**, inclusi esplicitamente i **superminimi**, i bonus, i benefit (anche in natura) e le indennità.
- Gli elementi retributivi concessi *ad personam* rappresentano l'aspetto più delicato da gestire, poiché dovranno essere giustificati da criteri oggettivi per non apparire discriminatori.

2. Criteri di Comparazione: "Stesso Lavoro" e "Lavoro di Pari Valore"

Il decreto (Art. 4) introduce definizioni precise per guidare il confronto tra i lavoratori:

- **Stesso Lavoro:** Prestazioni con mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello e categoria legale previsti dal CCNL applicato.
- **Lavoro di Pari Valore:** Prestazioni diverse ma svolte nell'esercizio di mansioni comparabili secondo i livelli di classificazione del CCNL.
- **Neutralità:** In entrambi i casi, la valutazione deve basarsi sui quattro fattori chiave: competenze, impegno, responsabilità e condizioni di lavoro.

3. Il Sistema delle Tutele e l'Inversione dell'Onere della Prova

Il principio di parità retributiva diventa un diritto soggettivo pienamente azionabile in giudizio.

- **Inversione dell'onere della prova:** Se il datore di lavoro non rispetta gli obblighi di trasparenza (es. non fornisce le informazioni richieste sui livelli medi), in caso di controversia spetterà a lui dimostrare l'assenza di discriminazione.
- **Risarcimento integrale:** Il lavoratore discriminato ha diritto al recupero delle differenze retributive, al ristoro del danno morale e della perdita di opportunità professionali.
- **Protezione ritorsiva:** È prevista una tutela specifica contro licenziamenti o trattamenti sfavorevoli subiti dal lavoratore come conseguenza dell'esercizio dei propri diritti di trasparenza.

4. Rischi Organizzativi e Sanzionatori

Le aziende devono essere consapevoli delle conseguenze in caso di violazione:

- **Azioni Collettive:** Oltre alle azioni individuali, le organizzazioni sindacali e i Consiglieri di parità possono promuovere azioni collettive per rimuovere le discriminazioni accertate.

- **Sanzioni accessorie:** Oltre alle sanzioni pecuniarie, gli accertamenti di discriminazione possono comportare la **revoca di agevolazioni pubbliche** o l'**esclusione da appalti pubblici**.
- **Privacy:** Nelle PMI, la trasparenza dovrà essere bilanciata con la tutela della privacy per evitare tensioni interne derivanti dalla facile identificabilità dei salari individuali.

Si ricorda che la corretta mappatura dei dati e la costruzione delle griglie retributive restano i passaggi fondamentali per gestire questa transizione.

6. Considerazioni Operative

Il passaggio dall'opacità alla trasparenza potrebbe innescare richieste di riallineamento retributivo da parte dei lavoratori una volta emersa la griglia formalizzata. Si raccomanda un **audit retributivo interno preventivo** per governare queste dinamiche prima della piena operatività della norma.

Nota: Le disposizioni citate si basano sullo schema di decreto legislativo attualmente in fase di approvazione e potrebbero subire variazioni nel testo finale. Sulla base della Direttiva (UE) 2023/970 e dello schema di decreto legislativo di recepimento, il confronto per verificare la parità retributiva non si limita allo stipendio base, ma deve abbracciare un concetto omnicomprensivo di "livello retributivo". Il confronto tra gli elementi deve basarsi su una valutazione oggettiva del "peso" della posizione, seguendo i quattro fattori chiave previsti dalla Direttiva:

1. **Competenze:** Titoli di studio, esperienza professionale e formazione specifica necessari per il ruolo.
2. **Impegno:** Sforzo fisico o mentale richiesto nello svolgimento delle mansioni.
3. **Responsabilità:** Impatto delle decisioni sul business, gestione di persone o di beni aziendali.
4. **Condizioni di lavoro:** Fattori ambientali, orari, rischi o particolari contesti in cui la prestazione viene resa.

Cordiali saluti,

Studio Lain Consulenza del Lavoro

CDL Lain Dott. Paola
CDL Roso Dott. Alessandro